

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 179/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทก์
นายดำรงค์ สุวรรณาคะ กับพวก จำเลย
นายดำรงค์ สุวรรณาคะ ที่ 1 นายผัด คุ
รวินิติ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางทองด่วน ผักบัวแก้ว ที่ 5 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้
ศาลฎีกาปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 283 วรรคแรกและวรรคสอง ฯลฯจำคุก จำเลยที่ 1 ที่ 2 และ
ที่ 5 คนละ 8 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 อุทธรณ์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อย
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 158)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 5 ชั่วคราวดีราคาประกัน
คนละ 100,000 บาท (อันดับ 76,86)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1
ที่ 2 และที่ 5 ในระหว่างอุทธรณ์จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1
ที่ 2 และที่ 5 ในระหว่างอุทธรณ์จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ